הָעִנְיָנִים הַמְּקֻרִים לְסִבּוֹת עֲצוּמוֹת, כְּמוֹ שֶׁנִּמְצָא רֹב בְּנֵי אָדָם אוֹמְרִים שֶׁאַחַר שֶׁשָּׁכַן פְּלוֹנִי בְּבֵית זֶה אוֹ קָנָה זֹאת הַבְּהֵמָה אוֹ זֶה הַכְּלִי הֶעָשִׁיר וְהוֹסִיף מָמוֹנוֹ וְכִי הָיוּ מְבֹרָכִין לוֹ, וְכֵן הָיָה אֶפְשָׁר שֶׁיִּקֶּרֶה לְאִישׁ אֶחָד שֶׁהַשָּׁעָה מְשַׂחֶקֶת לוֹ שֶׁהִצְלִיחַ סְחוֹרָתוֹ וְיֶרֶב מָמוֹנוֹ מִן הַדָּמִים הָהֵם, וַיַּחְשְׁבוּהוּ לְסִבָּה וְשֶׁבִּרְכַּת דְּמֵי הַצּוּרָה הַזֹּאת גָּרְמָה לוֹ זֶה, וְחַס וְחָלִילָה יַאֲמִין בָּהּ (מורה נבוכים ח"ג פל"ז). גַּם כִּי כֵּיוָן שֶׁבָּאת תְּקָלָה לִבְנֵי אָדָם עַל יָדָהּ צָרִיךְ לְשָׁרְפָהּ וּלְבַעֲרָהּ מִן הָעוֹלָם שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ זוֹ גָּרְמָה לָהָמִית אֶת זֶה, וּכְמוֹ שֶׁאָמְרָה תּוֹרָה בַּאֲתוֹנוֹ שֶׁל בִּלְעָם וּבִבְהֵמָה הַנִּרְבַּעַת[א]. לְבַד כִּי יֵשׁ בָּהּ רוּחוֹת הַטֻּמְאָה וְהַמַּחֲזִיק בָּהּ מַחֲזִיק בָּהֶם (עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה רמד).

מכות כב. פסחים מח. רמב"ם הל' עכו"ם פ"ז, ספר המצוות ל"א תעשה כ"ה, סמ"ג לאוין מ"ה, סמ"ק סי' מ"ח, יורה דעה סי' קמ"ה.

מִצְוָה תל

לְבָרֵךְ אַחַר הָאֲכִילָה (מצות עשה ק"פ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבָרֵךְ בִּרְכַּת הַמָּזוֹן אַחַר אֲכִילַת לֶחֶם כְּדֵי שְׂבִיעָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים ח, י) 'וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ'.

משנה הלכות

כל בעלי חיים אינם נאסרים בהנאה, אפילו השתחוה לבהמה שלו לא נאסרה, שחטה לעבודה זרה נאסרה, החליף בעלי חיים באלילים נאסרו[יב].

בית של עבודה זרה. המשתחוה לבית אסור בהנאה, ואם הכניס אלילים לתוך הבית כל זמן שהם בבית הבית אסור בהנאה, הוציאם הותר הבית[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והנוטל כל שהוא מעבודה זרה לביתו לוקה על לאו זה ד'לא תביא תועבה', וכן על הלאו ד'ולא ידבק בידך' (דברים יג, יח)[יד].

תל) אכילה המחויבת בברכת המזון. קיום המצוה, האוכל לחם מה' מיני

י. במ"ר כ, יד. רש"י במדבר כב, לג. **יא.** ויק"ר כז, ג. תנחומא אמור ח. פס"ר מב. רש"י ויקרא כ, טו. **יב.** רמב"ם שם ה"א. יו"ד שם ס"ח-ט. **יג.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"ג. **יד.** רמב"ם שם פ"ז ה"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לִקְבֹּעַ בְּנַפְשֵׁנוּ שֶׁלֹּא נִהְיֶה כְּפוּיֵי טוֹבָה לְמִי שֶׁעוֹשֶׂה עִמָּנוּ חֶסֶד, כִּי הִיא מִדָּה גְּרוּעָה מְאֹד. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּרֹב רַחֲמָיו וַחֲסָדָיו זָן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ וּמְפַרְנֵס לַכֹּל מִקַּרְנֵי רְאֵם עַד בֵּיצֵי כִּנִּים וְלָרָעִים וְלַטּוֹבִים. וְכָל הַמַּפְתִּיחוֹת מָסַר לִשְׁלוּחִים חוּץ מִשְּׁלֹשָׁה, וְאֶחָד מֵהֶם מַפְתֵּחַ שֶׁל גְּשָׁמִים וּפַרְנָסָה שֶׁבּוֹ תָּלוּי חַיֵּי נֶפֶשׁ. וְכַמָּה פְּעָמִים אָשֵׁר מִן הַדִּין אֵינוֹ רָאוּי לְמְזוֹנוֹת, וְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּרֹב רַחֲמָיו זָן וּמְפַרְנְסוֹ, וְלִפְעָמִים בִּזְכוּת

משנה הלכות

דגן, והם חיטה ושעורה וכוסמת ושיבולת שועל ושיפון, ושבע ממנו חייב לברך לאחריו ברכת המזון מן התורה. ומדרבנן צריך לברך ברכת המזון על כזית פת שאכל בכדי אכילת פרס[ב]. אכל הרבה ירקות ואכל כזית פת ושבע בו, נחלקו הראשונים ז"ל אי חייב דאורייתא או דרבנן[ג]. וברכה לפניה גמרינן מקל וחומר כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כל שכן[ד], ומיהו לא הוה אלא דרבנן[ה].

נוסח הברכות. השלשה ברכות של ברכת המזון דאורייתא הם, והרביעית דרבנן[ו]. וצריך להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה וחיים ומזון[ז], ומלכות בית דוד בבונה ירושלים[ח], ומזכיר מעין המאורע, בשבת רצה, ביום טוב וראש חודש יעלה ויבוא[ט], חל ראש חודש בשבת מזכיר רצה ויעלה ויבוא[י], שכח ולא נזכר עד שלא התחיל ברכה רביעית אומר ברכה בפני עצמה, ואם לא נזכר עד שהתחיל בשבת ויום טוב חוזר, ובראש חודש אינו חוזר[יא]. בחנוכה ופורים מזכיר על הניסים ב'ועל הכל' ואם לא הזכיר אינו חוזר[יב].

זימון. שלשה שאכלו כאחד חייבין לזמן[יג], ובעשרה אומרים 'לאלהינו' להרמב"ם ובשולחן ערוך 'אלהינו'[יד]. היה אחד אוכל דבר איסור אין מזמנין עליו[טו]. ואין מזמנין על נשים ועבדים[טז], ואם ירצו יוצאות בברכת הזימון ומזון של אנשים, והמוציא צריך לכוון להוציא[יז]. כהן מברך, או גדול החבורה, ואם אכלו אצל בעל הבית הרשות בידו לכבד למי שרוצה ואין לכהן קדימה[יח]. שבעה שאכלו פת וג' ירקות מצטרפין לעשרה[יט]. ומברכין על הכוס[כ]. האוכל דבר איסור אינו

תל) א. תענית ב. **ב.** רמב"ם הל' ברכות פ"א ה"א. או"ח סי' קפ"ד ס"ו. **ג.** פרי מגדים סי' קפ"ד אשל אברהם ס"ק ח. ועיין שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"א סי' קנ"א. **ד.** ברכות לה. **ה.** תוס' שם ד"ה לפניו לא כל שכן. רמב"ם שם פ"ח הי"ב. **ו.** רמב"ם שם פ"ב ה"א. **ז.** רמב"ם שם ה"ב. או"ח סי' קפ"ז ס"ג. **ח.** רמב"ם שם ה"ג. או"ח שם ס"ד. **ט.** שם ה"ה. או"ח סי' קפ"ח ס"ה. **י.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח שם. **יא.** רמב"ם שם הי"ב-יג. או"ח שם ס"ו-ז. **יב.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח סי' קפ"ז ס"ד בהגה, וסי' תרפ"ב ס"א, וסי' תרצ"ה ס"ג. **יג.** רמב"ם שם פ"ה ה"ב. או"ח סי' קצ"ב ס"א. **יד.** רמב"ם שם ה"ד. או"ח שם. **טו.** רמב"ם שם פ"א הי"ט, ובראב"ד שם. או"ח סי' קצ"ו ס"א. **טז.** רמב"ם שם פ"ה ה"ז. או"ח סי' קצ"ט ס"ו. **יז.** או"ח סי' קצ"ג ס"א בהגה. **יח.** רמב"ם שם ה"ט. או"ח סי' ר"א ס"א-ב. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' כ"ח. **יט.** רמב"ם שם ה"ח. או"ח סי' קצ"ז ס"ב. **כ.** רמב"ם שם פ"ז הי"ד-טו. או"ח סי' קפ"ב ס"א.

צַדִּיקֵי אֱמֶת כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַז"ל (ברכות יז:) 'כָּל הָעוֹלָם כֻּלּוֹ נִזּוֹן בִּשְׁבִיל חֲנִינָא בְּנִי'. וְלָכֵן מִן הָרָאוּי לָתֵת תּוֹדָה לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל אֲשֶׁר הִמְצִיא לָנוּ מָזוֹן בְּעֹתוֹ כְּפִי צָרְכֵּנוּ. וּבְוַדַּאי כִּי אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲשֶׁר כָּל הַכָּבוֹד וְהַהוֹד וְכָל הַטּוּב וְהַחָכְמָה וְהַיְכֹלֶת וְהַבְּרָכָה שָׁלּוֹ הוּא, וְדַרְכֵי בְּנֵי אָדָם וּמַעֲשֵׂיהֶם אִם טוֹב וְאִם רַע, לֹא יוֹסִיף וְלֹא יִגְרַע בִּשְׁלֵמוּתוֹ בָּרוּךְ הוּא הַהוֹדָאָה שֶׁלָּנוּ, אֲבָל הַכַּוָּנָה שֶׁאָנוּ מִצַּד עַצְמֵנוּ נַכִּיר טוֹבָה כְּדֵי לְהַדְרִיכֵנוּ בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר כִּי כֵן רָאוּי לְהוֹדוֹת לְמִי שֶׁהִנָּהוּ. עַיֵּן בַּחִנּוּךְ כָּאן אֲרִיכוּת גְּדוֹלָה בָּזֶה.

ברכות לה. ופרק ו-ז-ח, רמב"ם הל' ברכות ה' פ"א-ב-ג-ד-ה, ספר המצוות מצות עשה י"ט, סמ"ג עשין כ"ז, סמ"ק סי' ק"ט, אורח חיים סי' קפ"ד.

משנה הלכות

מברך תחילה וסוף[כא], ואפילו באיסור דרבנן, ויש חולקין[כב].

ברכה מעין שלש. פת הבא בכיסנין, ופירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, והם גפן תאנה ורימון זית שמן ודבש, מברכין עליהן ברכה מעין שלש, ובשבת ויום טוב וראש חודש מזכיר מעין המאורע, ובחנוכה ופורים אינו מזכיר מעין המאורע[כג].

שאר דיני ברכות. אכל שלא כדרך אכילתן אינו חייב בברכת המזון ולא במעין שלש[כד]. ואסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, ואפילו להריח ריח טוב וכדומה, שאינו נכנס לגוף[כה]. ספק בירך ברכת המזון חוזר ומברך, ודוקא כשנתחייב מדאורייתא, וכן בברכת התורה חוזר ומברך, ובכל שאר ברכות אינו חוזר מספק, דכפי הנראה הני תרווייהו הוי דאורייתא וכל שאר ברכות דרבנן[כו]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ובנקבות נחלקו הפוסקים אי מחוייבים דאורייתא או דרבנן[כז].

כא. רמב"ם שם פ"א הי"ט. או"ח סי' קצ"ו ס"א. **כב.** הראב"ד. **כג.** רמב"ם שם פ"ג הי"א, ופ"ח ה"א והי"ד. או"ח סי' ר"ח ס"א-ב. **כד.** מנחת חינוך. **כה.** רמב"ם שם פ"א ה"ב, ופ"ט ה"א. או"ח סי' רט"ז ס"א. משנה ברורה סי' מ"ו ס"ק א. **כו.** עיין רמב"ם שם פ"ח הי"ב, וכסף משנה שם. או"ח סי' מ"ז ס"א בבאר היטב ס"ק א, ובסי' קפ"ד ס"ד. חינוך. **כז.** או"ח סי' קפ"ו ס"א. חינוך ומנחת חינוך.

מִצְוָה תלא

לֶאֱהֹב אֶת הַגֵּרִים (מצות עשה קפ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֶאֱהֹב אֶת הַגֵּרִים שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י, יט) **'וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לְאָהֳבוֹ אַחַר שֶׁעָזַב אֶת אָבִיו וְאִמּוֹ וְכָל בֵּית אָבִיו וּמוֹלַדְתּוֹ וְאַרְצוֹ וְאוֹהֲבָיו וּמְיֻדָּעָיו וּבָא לְהִתְיַשֵּׁב בֵּינֵינוּ, נַפְשׁוֹ עָגוּמָה עָלָיו כִּי נִתְרַחֵק מִקְרוֹבָיו וְכָל אוֹהֲבָיו, וְלָכֵן מִן הָרָאוּי לְאָהֳבוֹ וּלְקָרְבוֹ (חינוך. ועיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה יד). **גַּם כִּי גֵּרִים הָיִינוּ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, וְרָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְזַכּוֹת עַם קָדְשׁוֹ אֲשֶׁר בָּחַר בּוֹ וְלָכֵן הִצְרִיכָם וְצִוָּם עַל דֵּרְכֵי הַחֲנִינָה**

משנה הלכות

תלא) אהבת הגר. מצות עשה לאהוב את הגר, והוא גר צדק שבא לחסות תחת כנפי השכינה, ושומר מצוות ככולנו[א]. אבל אם אינו שומר מצוות אדרבה מצוה לשנאתו, דלא טוב הוא מישראל רשע שאמר עליו דוד המלך ע"ה (תהלים קלט, כא) 'הלא משנאיך ה' אשנא' וגו'. ובכמה מקומות הזהירה התורה על הגר, והקדוש ברוך הוא אוהב גרים שנאמר (דברים י, יח) 'ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה'[ב]. ויש במדרש[ג] כי גדולים גרים בעולם הזה יותר מישראל בעמידתן לפני הר סיני[ד]. ויש בו עוד מצות עשה של 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט, יח) שנאמרה לכל ישראל[ה]. וצוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו, שנאמר (דברים ו, ה) 'ואהבת את ה' אלקיך'[ו].

דיני גרות. ודע דגר אינו גר עד שימול ויטבול[ז] וקיבל עליו כל המצוות דאורייתא ודרבנן ותורה שבכתב ובעל פה וקבלת חז"ל ודקדוקי סופרים ופירושיה, קיבל עליו כל התורה לבד מדבר אחד ואפילו דברי סופרים, ואפילו רק אות אחת של תורה שלא רצה לקבל או דרש אחד אין זה גר ואין מקבלין אותו, ואפילו קיבלוהו אינו גר עד שיקבל עליו הכל[ח]. קיבל עליו בשעת גרות ואח"כ חזר לסורו הרי זה כישראל מומר[ט]. ולכתחילה צריך מילה ואח"כ טבילה, ואם טבל ואח"כ מל הרי זה גר, ומיהו יש לו לטבול אח"כ[י]. וגר צריך בית דין של שלשה, ומקוה של מ' סאה[יא]. והרבה יש להאריך מאותן הגרים בזמן הזה שבאים להתגייר לשם אישות או לשם דבר אחר, והם אינן

תלא) א. רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ד. **ב.** רמב"ם שם. ובסמ"ג. **ג.** תנחומא לך לך ו. **ד.** עיין סמ"ג מצוה י'. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** רמב"ם שם. **ז.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ג ה"ד וה"ו. **ח.** רמב"ם שם פי"ד ה"ה. יו"ד סי' רס"ח ס"ב. ועי' שו"ת משנה הלכות ח"י סי' קפ"א. **ט.** יו"ד שם. **י.** יו"ד שם ס"א ברמ"א. **יא.** רמב"ם

וְהַחֻמְלָה וּלְהִתְעַטֵּר בְּכָל מִדָּה חֲמוּדָה וִיקָרָה לִמְצֹא חֵן שֶׁבָּהַר לוֹ אֵלֶה. וְכַמָּה הִיא דָּרְךְ נְעִימוּת וְחֶמְדָּה לְהִתְחַסֵּד וְלִגְמֹל טוֹבָה לַאֲשֶׁר הִנִּיחַ אָמָּתוֹ וְכָל מִשְׁפַּחַת בֵּית אָבִיו וְאִמּוֹ וַיָּבֹא לַחֲסוֹת תַּחַת כַּנְפֵי אָמָּה אַחֶרֶת בְּאַהֲבָתוֹ אוֹתָהּ, וּבִבְחִירָתוֹ בָּאֻמָּת וְשִׂנְאַת הַשֶּׁקֶר. וּבְהִיוֹתֵנוּ זוֹכִים לְמִדּוֹת טוֹבוֹת הַלָּלוּ, טוֹבַת הָאֵל תִּדְבַּק בָּנוּ וְשׂוּם דָּבָר לֹא תִמְנָעֵנָּה מִמֶּנּוּ, כִּי הַטּוֹבוֹת תִּתְפַּשֵּׁט בַּטּוֹבִים וְהַפְּכָּהּ בָּרָעִים (חינוך).

ב"מ נט: רמב"ם הל' דעות פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ר"ז, סמ"ג עשין י'.

מִצְוָה תלב

לִהְיוֹת יִרְאַת ה' עַל פָּנָיו (מצות עשה קפ"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת יִרְאַת שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ עַל פָּנֵינוּ תָּמִיד, וּלְהִפָּחֵד מִיִּרְאַת עָנְשׁוֹ לְעוֹבְרֵי רְצוֹנוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י, כ) 'אֶת ה' אֱלֹקֶיךָ תִּירָא'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. בְּיִרְאַת הַשֵּׁם גָּלוּי לַכֹּל כִּי הַשְׁמִירָה הַגְּדוֹלָה מִן הַחֵטְא הוּא יִרְאַת הָעֹנֶשׁ, וּלְהַאֲמִין בָּעֲנָשִׁים אֲשֶׁר יָעִידוּ לָנוּ הַכְּתוּבִים בַּתּוֹרָה, כִּי אָז לֹא בְּמְהֵרָה הוּא חוֹטֵא (חינוך). כִּי מִטֶּבַע רֹב בְּנֵי הָאָדָם שֶׁלֹּא

משנה הלכות

מקבלין עליהם עול המצות באמת ואינם גרים כלל, והרבה סמכו אהא דאמרו (יבמות כד:) ש'המתגייר לשם אישות אין מקבלין אותו', ומיהו בדיעבד הוי גר, וזה טעות גמור, כי התם מיירי במתגייר לשם אישות, אבל מקבל עליו עול מצוות בשעת גירות וגם שומרן, אלא שהיה לשם דבר ולא לשם שמים, אבל הני גירי זמנינו שבאים למישהו להתגייר הרי עיקר הגירות הוא רק חוכא וטלולא, ואינם מקבלין עליהם כלום ואינם גרים אלא גויים גמורין, ומצוה לפרסם את זה[ב]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תלב) הנכלל במצוה זו. מצות עשה לירא מה' שלא יעבור על דעת קונו, והציווי הזה לא בשביל דאגת פורעניות בלבד, אלא אפילו אינו ירא כלל ובטוח שלא יקבל פורענות יש לו לירא ולכוון דאגתו שלא יכעיס מלך גדול ונורא עליו, ומכאן

שם פי"ג ה"ו והי"ג. יו"ד שם ס"ג. ש"ך שם ס"ק ו. **יב.** שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' רמ"ה.

לִשְׁמֹעַ לְצִוּוּי הַמֶּלֶךְ מִשִּׁכְלוֹ וְדַעְתּוֹ, אַף שֶׁהוּא לְטוֹבָתוֹ וּלְטוֹבַת בְּנֵי הַמְּדִינָה, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא יִתְוַדַּע הָעֹנֶשׁ עַל הָעוֹבֵר מֵאֵת הַמֶּלֶךְ[א], וְאַשְׁרֵי אִישׁ יָרֵא אֶת ה' בְּמִצְוֹתָיו חָפֵץ מְאֹד[ב], וְאִם בֹּא יָבֹא אֵיזֶה סִבָּה בִּלְתִּי צְפוּיָה, וְכָל שֶׁכֵּן אֵיזֶה צַעַר וָנֶזֶק, אַל יִתְלֶה זֶה בְּמִקְרֵה הַזְּמַן וְטֶבַע הָעוֹלָם, וְעָלֵינוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַאֲמִין שֶׁהַכֹּל מְסֻבָּב מֵאֵת ה' מִן הַשָּׁמַיִם וְלִירֹא מִמֶּנּוּ. וְאַף כִּי מַעֲלַת הָעוֹבֵד מִיִּרְאָה אֵינֶנָּה כָּל כָּךְ שְׁלֵמָה כָּעוֹבֵד מֵאַהֲבָה (עיין לעיל מצוה תי"ח)**, אֲבָל אִי אֶפְשָׁר אֲפִלּוּ לְיוֹתֵר שָׁלֵם לְהַגִּיעַ לַעֲבֹד מֵאַהֲבָה אִם לֹא הִשִּׂיג מִדַּת הַיִּרְאָה תְּחִלָּה, לְפִי שֶׁפֶּרֶא אָדָם יִוָּלֵד[ג], וּכְשֶׁתִּתְוַסֵּף בּוֹ חָכְמַת הַתּוֹרָה תָּבֹא אַהֲבָה** (אורות המצוות מצוה תל)**.**

סנהדרין נו. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ב, ספר המצוות מצות עשה ד', סמ"ג עשין ד', סמ"ק סי' ד'.

משנה הלכות

אזהרה על המוציא שם שמים לבטלה[ד]. ודרשו (פסחים נב:) "את' לרבות תלמידי חכמים', וגם לירא מרבו ולאהבהו, ואמרו (אבות פ"ד מי"ב) 'מורא רבך כמורא שמים', ואמרו (שבת כג:) 'דמוקיר רבנן הוו ליה חתנין רבנן, דרחים רבנן הוו ליה בנין רבנן, דדחיל מרבנן הוא גופיה צורבא מרבנן'. ובכלל המצוה שלא להתרפאות בדברי תורה, כגון הקורא פסוק על המכה ורוקק וכיוצא בזה[ה].

מהות היראה. וענין היראה שכל עניני עולם הזה יהיו בעיניו הבל וריק, ויחשוב בעצמו שהוא עפר ואפר בחייו רמה ותולעה במותו, ועל ידי זה יהיה דבר נמנע אצלו מעבור מצות המלך מלכי המלכים. ואי אפשר להגיע למדת היראה זולתי עם זה[ו]. וכתב הסמ"ק (סי' ד') כי אהבה ויראה יכולין להיות במקום אחד, ומצינו באברהם שנקרא אוהב וירא, והחילוק הוא דהאוהב הוא זריז במצות עשה ולא תעשה ולעשות גדר לפרוש קודם החטא, ומידת היראה הוא הזהירות כשתבוא עבירה לידו אל יעשנה. אמנם בספרי פרשת ואתחנן (ז) אמרו 'אין לך אהבה במקום יראה יראה במקום אהבה, אלא במידת הקב"ה בלבד'. והעושה מצוות מאהבת שכר או מיראת היסורין טוב הוא שמאמין בהקדוש ברוך הוא שיש בידו להטיב ולהעניש, אך לא הגיע לעיקר המצוה אלא העושה מאהבה שלא על מנת לקבל פרס. והעושה מאהבת אדם או יראתו זו מידה רעה. ולעולם יעשה

תלב) א. עיין אורות המצוות מצוה תל. **ב.** ע"פ תהלים קיב, א. **ג.** ע"ם איוב יא, יב. **ד.** ספר המצוות. סמ"ג. חינוך. **ה.** רמב"ם הל' עכו"ם פי"א הי"ב. יו"ד סי' קע"ט ס"ח. **ו.** כד הקמח ערך חילול השם ד"ה את ה' אלקיך תירא.

מִצְוָה תלג

לְהִתְפַּלֵּל לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (מצות עשה קפ"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְפַּלֵּל לְפָנָיו, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י, כ) **'וְאֹתוֹ תַעֲבֹד'. מִשֹּׁרֶשׁ הַמִּצְוָה.** כִּי כָּל מִי שֶׁמִּתְפַּלֵּל וּמִתְחַנֵּן מִלְּפָנָיו מוֹדֶה שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָדוֹן מָצוּי וְיָכוֹל, וְשֶׁהוּא צָרִיךְ לוֹ בְּכָל דָּבָר וְאֵין לוֹ קִיּוּם בִּלְעָדָיו. וְעַל הַהֵפֶךְ נֶאֱמַר (מלכים א יד, ט) **'וְאֹתִי הִשְׁלַכְתָּ אַחֲרֵי גַּוֶּךָ'** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה עז), וּמִטַּעַם זֶה צָרִיךְ לְכַוֵּן רַגְלָיו בִּשְׁעַת הַתְּפִלָּה לְרַמֵּז שֶׁנִּסְתַּלֵּק מִמֶּנּוּ הַתְּנוּעָה לִבְרֹחַ וְלֹא לְהַשִּׂיג שׁוּם חֵפֶץ מִבַּלְעֲדֵי ה' (בית יוסף או"ח סי' צה, בשם מהר"י אבוהב),

משנה הלכות

אדם מצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה[ו]. ויש עוד יראה אחרת הנקראת יראת הרוממות שבא מתוך אהבה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובכל רגע ממש.

תלג) המצוה מן התורה. דעת הרמב"ם ז"ל[א] שמצות עשה מן התורה להתפלל בכל יום, ולדעת הרמב"ן[ב] ורוב ראשונים ואחרונים תפילה בכל יום מדרבנן הוא[ג], ובעת צרה שלא תבוא היא דאורייתא.

תפילה לפי תקנת חכמים. ולכולי עלמא נוסח התפילה וזמני התפילה מדרבנן הם, ומדאורייתא יוצא בתפילה כל דהו[ד], ואנשי כנסת הגדולה שהיו ק"כ זקנים ומהם נביאים תיקנו סדר ונוסח התפילה שלפנינו היום[ה], ואסור לשנות ממטבע שטבעו הם לעולם[ו]. ותקנו ג' תפילות לכל יום שחרית מנחה וערבית, וכנגד תמידין ומוספין תיקנום, ותפילת ערבית תיקנו כנגד אברי תמיד של בין הערבים שזמנן כל הלילה[ז].

זהירות בתפילה. וצריך לכוון בכל תיבה פירושה, וידקדק שלא ידלג תיבה כאילו מונה מעות[ח]. אם אינו יכול לכוון בכל השמונה עשרה עכ"פ יכוון באבות ובמודים, ועכ"פ בברכה ראשונה. ואם לא כיון כלל יחזור ויתפלל, ומיהו בזמן הזה אין מצריכין לחזור ולהתפלל אם לא כיון שמא גם בשניה לא יכוון[ט]. ויש לחשוב שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא[י]. המתפלל צריך לכוון רגליו[יא] ושלא יהא דבר חוצץ בינו

ו. פסחים נ: **תלג) א.** הל' תפילה פ"א ה"א-ב. **ב.** ספר המצוות עשין ה. **ג.** עיין שם בכסף משנה, ועיין שו"ת שאגת אריה סי' ד. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. **ה.** שם ה"ד. **ו.** רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ז. **ז.** רמב"ם הל' תפילה שם ה"ה-ו. **ח.** עיין או"ח סי' נ"א בבאר היטב ס"ק ח בשם הדרכי משה לענין פסוקי דזמרה, וכל שכן כאן. **ט.** או"ח סי' ק"א ס"א, ובאשל אברהם (אופנהיים) שם. **י.** או"ח סי' צ"ח ס"א. **יא.** רמב"ם שם פ"ד ה"ד. או"ח סי' צ"ה ס"א.

גַּם לְהֵרָאוֹת בְּכִבּוּן רַגְלָיו כְּאִלּוּ רַגְלָיו כְּבוּלִין, וְאֵין חֻפְּצוֹ תָּלוּי בְּעַצְמוֹ וְאֵין בְּיָדוֹ לְהָפִיק רְצוֹנוֹ אִם אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַסְכִּים עַל יָדוֹ, כִּי לֹא לָאָדָם דַּרְכּוֹ[יב]. וְהִנֵּה הָאֻמּוֹת מַרְאִים הַכַּוָּנָה הַזֹּאת בְּכִבּוּן יָדַיִם בְּבַקָּשַׁת תַּחֲנוּנִים, וְהֵם עַצְמָם אֵינָם יוֹדְעִים לָמָּה הֵרְגִּלוּ כָּךְ, וְהַטַּעַם לְהֵרָאוֹת בְּטוּל כֹּחַ עַצְמוֹ כְּאִלּוּ יָדָיו אֲסוּרוֹת, וְהוּא מוֹסֵר עַצְמוֹ לְמִי שֶׁמִּתְחַנֵּן אֵלָיו. וּלְפִי שֶׁתְּנוּעַת הָרַגְלַיִם גְּדוֹלָה מִתְּנוּעַת הַיָּדַיִם לָקָרֵב תּוֹעֶלֶת וְלִדְחוֹת נֶזֶק לָכֵן נָהֲגוּ לְכַוֵּן רַגְלַיִם (רבינו בחיי במדבר טז, כב). וּמִטַּעַם זֶה אָנוּ מַנִּיחִים הַיָּדַיִם עַל הֶחָזֶה, וּמַנִּיחִים הַיָּמִין עַל הַשְּׂמֹאל לְהַגְבִּיר כֹּחַ הַיָּמִין שֶׁהוּא רַחֲמִים עַל הָעוֹלָם (עיין סידור קול יעקב כוונת תפילת מנחה).

ברכות פרק ג-ד-ה, תענית ב. רמב"ם הל' תפלה, ספר המצוות מצות עשה ה', סמ"ג עשין י"ט, סמ"ק סי' י"א, אורח חיים סי' פ"ט.

משנה הלכות

לבין הקיר[יג]. חמישה דברים מעכבים התפלה אפילו הגיע זמנה, טהרת ידים, כיסוי הערוה, טהרת מקום לתפילה, הצריך לנקביו, וכוונת הלב[יד]. ויש דברים אחרים שהם לכתחילה, להתפלל בעמידה, ונגד המקדש, תיקון הגוף ומלבושיו, וישוה הקול, כריעה בברכות, ובדיעבד אינו מעכב[טו]. וגדולה תפילה בציבור[טז], והקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו[יז]. ובתוך ד' אמות הוה קבע[יח]. שכח או נאנס ולא התפלל שחרית, מתפלל מנחה שתים וכן כולם, ואם הזיד ולא התפלל אין לו תשלומין[יט]. מי שמימיו נוטפין כל שעה ואי אפשר לו להעמיד עצמו עכ"פ זמן שמונה עשרה אסור להתפלל עד שירחמו עליו מן השמים[כ], ועל כל פנים יעשה שאלת חכם.

שאר פרטי דינים. ולעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל[כא], ומטעם זה אומרים פסוקי דזמרה. בשעת הדחק בימות החמה תיקנו תפילת הביננו, ובימות הגשמים וכן במוצאי שבת ויום טוב אין מתפללין הביננו[כב]. העונה אמן פותחין לו שערי גן עדן, ו'העונה יהא שמיה רבה בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה'[כג]. וכתב הסמ"ק 'אוי להם למדברים דברים בטלים או עושים שחוק וקלות ראש בבית הכנסת, וסיפרו אבותינו וראינו בעינינו כי כמה בתי כנסיות

יב. ע"פ ירמיה י, כג. **יג.** רמב"ם שם ה"ו. או"ח סי' צ' סכ"א. **יד.** רמב"ם שם ה"א. **טו.** רמב"ם פ"ה ה"א. **טז.** רמב"ם פ"ח ה"א. או"ח סי' צ' ס"ט. **יז.** או"ח שם סי"ט. **יח.** מגן אברהם שם ס"ק ל"ד. **יט.** רמב"ם שם פ"ג ה"ח-ט. או"ח סי' ק"ח ס"א וס"ז. **כ.** עיין שו"ת משנה הלכות ח"ב סימן ס"א-ס"ח. **כא.** ע"ז ז: **כב.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב-ג-ד. או"ח סי' ק"י ס"א. **כג.** שבת קיט:

מִצְוָה תלד

וּבוֹ תִּדְבָּק (מצות עשה קפ"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִתְחַבֵּר וְלִדָּבֵק וּלְהִתְיַחֵד עִם חַכְמֵי הַתּוֹרָה הָאֱמִתִּיִּים שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י, כ) 'וּבוֹ תִּדְבָּק'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁעַל יָדָם נִדְבַּק בְּיוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ (עיין חינוך). וּלְפִי שֶׁדַּרְכּוֹ שֶׁל אָדָם לִהְיוֹת נִמְשָׁךְ בְּדֵעוֹתָיו וּבְמַעֲשָׂיו אַחַר מְיַדְּעָיו וַחֲבֵרָיו וְנוֹהֵג בְּמִנְהַג אַנְשֵׁי מְדִינָתוֹ, לְפִיכָךְ צָרִיךְ אָדָם לְהִתְחַבֵּר לַצַּדִּיקִים וְלֵישֵׁב אֵצֶל הַחֲכָמִים תָּמִיד כְּדֵי שֶׁיִּלְמֹד מִמַּעֲשֵׂיהֶם הַטּוֹבִים, וְיִתְרַחֵק מִן הָרְשָׁעִים הַהוֹלְכִים בַּחֹשֶׁךְ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִלְמֹד

משנה הלכות

אשר נהפכו להיות בתי עובדי אלילים על שהיו נוהגין בהם קלות ראש' עד כאן, והבן זאת.

תלד) גדר ומעלת דביקות בתלמידי חכמים. קיום המצוה. אמרו רז"ל (כתובות קיא:) 'וכי אפשר להדבק בו והכתיב 'כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא', אלא הדבק בחכמים להנותם ולעשות להם פרקמטיא ולישא בת תלמידי חכמים, ולהשיא בתו לתלמידי חכמים, וכיוצא בו, ונמצא מתדבק בתורה שנקראת אש, ולפיכך צריך אדם שישתדל שישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם ולאכול ולשתות עם תלמיד חכם, ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם, והמתחבר בהם בכל מיני חיבור עליו נאמר 'ולדבקה בו', ואמרו ז"ל (אבות פ"א מ"ד) 'והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם', ואשריהם ליחידי סגולה בישראל שמקיימים מצוה זו בפרטיה וכלליה[א]. ועוד דרשו בספרי (פר' עקב יג) "ולדבקה בו' למוד דבריו שמתוך כך אתה מכיר ממי שאמר והיה העולם'. והרמב"ן (דברים יא, כב) כתב שיהא זוכר השי"ת תמיד במחשבתו ולא יפריד עד שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו, ולבו לפני השי"ת, והוא נעשה מעון לשכינה.

שלא להתחבר לרשעים. ואסור להתחבר לרשעים, והמתחבר להם נעשה חבר לאיש משחית וגורם גיהנם לעצמו, ואפילו להסתכל בפניו של רשע אסור. וכתב הרמב"ם[ב] 'ואם היו המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגין בדרך לא טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיהם טובים מפני הגייסות, או מפני החולי, ישב לבד יחידי שנאמר (איכה ג, כח) 'ישב בדד וידום', ואם היו רעים וחטאים שאין

תלד) א. עיין שם פ"ו ה"ב. **ב.** שם ה"א.

מִמַּעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים. הוּא שֶׁאָמַר שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (משלי יג, כ) 'הוֹלֵךְ אֶת חֲכָמִים יֶחְכָּם וְרֹעֶה כְסִילִים יֵרוֹעַ', וְאוֹמֵר (תהלים א, א) 'אַשְׁרֵי הָאִישׁ' וְגוֹ' (רמב"ם הל' דעות פ"ו ה"א). וּכְמוֹ שֶׁהַמְּלָכִים וּבְנֵיהֶם יַחֲזִיקוּ לָהֶם לְעוֹלָם רוֹפֵא מֻמְחֶה בְּחָכְמָתָם וְהוֹלְכִים אֶצְלָם בְּכָל פַּעַם לְהוֹדִיעַ לָהֶם הֵיאַךְ לְהִתְנַהֵג לְטוֹבַת בְּרִיאוּתָם, וְכָל אֲשֶׁר יֹאמַר לָהֶם יַעֲשׂוּ, וְלִפְעָמִים אֲפִלּוּ בְּלִי לְהַגִּיד טַעַם הַדָּבָר אוֹ שֶׁלֹּא מְצָאוֹ בְּסִפְרֵי הָרוֹפְאִים אוֹ שֶׁאֵינוֹ רוֹצֶה לְהַגִּיד מִשּׁוּם טַעַם כָּמוֹם שֶׁיֵּשׁ לוֹ, כָּךְ יִשְׂרָאֵל בְּנֵי מְלָכִים הֵם[ג] צְרִיכִין לְהִתְדַּבֵּק בְּרוֹפְאֵי נַפְשׁ חַכְמֵי הָאֱמֶת וְלִלְמֹד מֵהֶם דַּרְכֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְחַיֵּי נַפְשׁ.

כתובות קיא: רמב"ם הל' דעות פ"ו, ספר המצוות מצות עשה ו', סמ"ג עשין ח', סמ"ק סי' מ"ה.

מִצְוָה תלה

וּבְשִׁמּוֹ תִּשָּׁבֵעַ (מצות עשה קפ"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהִשָּׁבַע בִּשְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ בְּעֵת הַצֹּרֶךְ לְקַיֵּם דָּבָר אוֹ לְהַכְחִישׁוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים י, כ) 'וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ'.

משנה הלכות

מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, יצא למערות ולחוחים ולמדברות ואל ינהג עצמו בדרך חטאים, כענין שנאמר (ירמיה ט, א) 'מי יתננו במדבר מלון אורחים" עכ"ל קדשו. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על זה ואינו מתחבר עמהם לקבוע בלבו אהבתם ומשתדל בטובתם בזמן שיש סיפוק בידו לעשות כן ביטל מצות עשה זו וענשו גדול מאוד, כי הם קיום התורה ויסוד חזק לתשועת הנפשות.

תלה) גדרי המצוה. מצות עשה על כל מי שנתחייב שבועה בבית דין שישבע בה', שנאמר 'ובשמו תשבע'[א], ובין בשם המיוחד ובין בכינוי[ב], ואסור לישבע בדבר אחר עם שמו, וכל המשתתף דבר אחר בשבועה נעקר מן העולם[ג]. והרמב"ן ז"ל[ד]

ג. שבת סז. קיא. קכח. **ד.** ע"ע רמב"ם הל' דעות פ"ב ה"א. **תלה) א.** רמב"ם הל' שבועות פי"א ה"א. **ב.** סמ"ג ע"פ סנהדרין לח: **ג.** רמב"ם שם ה"ב. ועיין מחה"ש או"ח סי' קנ"ו ס"ק ב. סמ"ג בשם סנהדרין סג. **ד.** ספר המצוות מצוה ז.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בִּהְיוֹתוֹ נִשְׁבָּע בְּמִי שֶׁאָמַר וְהָיָה הָעוֹלָם עַל קִיּוּם הַדָּבָר הַהֶכְרֵחִי וְנִצְרָךְ לָזֶה, יוֹרֶה בָּזֶה גְּדֻלָּתוֹ וְרוֹמְמוּתוֹ וּכְבוֹדוֹ, כִּי לֹא יַחֲלִיף אֶת דְּבָרוֹ מִכֹּחַ הַשִּׁבּוּעָה בִּשְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ וּבָזֶה הוּא מוֹדֶה בְּהַשֵּׁם שֶׁאִם נִשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר יֵעָנֵשׁ מִמִּי שֶׁנִּשְׁבַּע בּוֹ (אלה המצות (חאגיז) מצוה תלה). גַּם כִּי הָאוֹהֵב אוֹהֵבוֹ בְּיוֹתֵר נִשְׁבָּע בִּשְׁמוֹ לְהַזְכִּיר גְּדֻלָּתוֹ, וְהַנִּשְׁבָּע בְּחַיֵּי הַמֶּלֶךְ בְּשֶׁקֶר מַתְּיזִין אֶת רֹאשׁוֹ וְחָמוּר הוּא מִכָּל הָעֲבֵרוֹת, שֶׁהָרוֹצֵחַ וְהַגּוֹנֵב וְהַנּוֹאֵף לֹא יַעַבְרוּ בְּכָל עֵת שֶׁיִּרְצוּ, וְיִמָּנְעוּ מֵעֲשׂוֹת רֶשַׁע לְעִתִּים, גַּם לֹא יַנִּיחוּהוּ אֲחֵרִים, אֲבָל הַמַּרְגִּיל עַצְמוֹ לִשָּׁבַע עַל כָּל דָּבוּר יִשָּׁבַע מֵאָה

משנה הלכות

חולק וסבירא ליה דאין זה מצות עשה אלא היתר, כלומר שהרוצה מותר לו לישבע ואם לא ירצה לישבע לעולם הרשות בידו. ואמרו[ח] "את ה' אלקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק', אם תקיים והולך בכל מידותם אז 'בשמו תשבע', ואם לאו לא תהיה רשאי לישבע בשמו'. ומותר לישבע לזרז עצמו לדבר מצוה[ו].

סדר השבועה. כיצד סדר השבועה, אוחז ספר תורה בזרועו והוא עומד ונשבע בשם או בכינוי, בשבועה או באלה, מפיו או מפי הדיינין, ומשביעין בלשון קודש, ומודיעין את הנתבע שיהא מכיר בלשון השבועה[ז]. הנשבע מפיו עומד ואומר הריני נשבע באלקי ישראל, במי ששמו רחום, חנון, שאיני חייב לזה כלום, וכן אם אמר בלשון ארור[ח]. מפי הדיינין הם משביעים והוא עונה אמן[ט], וכתבו הרי"ף ורש"י והראב"ד בשם הגאונים דבדורות אחרונים ביטלו שבועה בשם מפני גודל ענשה שלא ישתומם העולם בעוון שבועות', ויש חילוק בין שבועה דאורייתא לדרבנן[יא].

לפני עיור במשביע. ובספר מוצל מאש הוקשה המשביע חבירו בשביל ממונו ויודע שנשבע לשקר, אם כן עבר על 'לפני עיוור' וצריך לפזר כל ממונו שלא יעבור בלאו, ובשו"ת בית שערים למרן זקיני ביורה דעה (סי' יז) תירץ לפי מה שכתב חוות יאיר (סי' קלט) דבלאו שאין בו מעשה אין צריך לבזבז כל ממונו, והכי נמי על הלאו ד'לפני עיוור' עיין שם. אמנם עיין רש"י (שבועות לט: ד"ה חלה על שניהן) שאם נשבע לשקר יש עליו עונש שבועת שקר, וגם על המשביעו שגרם כל זה שלא היה לו לישא וליתן עם זה, ואם נשבע באמת יש על המשביע עונש שבועת שוא שהשביעו, ועל הנשבע יש עונש שבועת שוא בחנם שנתגלגלה על ידו, עיין שם. וכן כתב בסמ"ג

ה. רש"י שם. **ו.** יו"ד סי' ר"ג ס"ו. **ז.** רמב"ם שם ה"ח. חו"מ סי' פ"ז סי"ז. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. חו"מ שם. **ט.** רמב"ם שם ה"י. חו"מ שם סי"ט. **י.** ראב"ד שם הי"ג. חו"מ שם סי"ט. **יא.** חו"מ שם סי"ח.

שְׁבוּעוֹת בְּכָל יוֹם בְּלִי הֲנָאָה כְּלָל, לָכֵן רַק אִם יִהְיוּ בּוֹ כָּל הַמִּדּוֹת הַטּוֹבוֹת אֲזַי 'וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ'[יב] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קפה).

נדרים כ. סנהדרין סג. תמורה ג: רמב"ם הל' שבועות פי"א, ספר המצוות מצות עשה ז', סמ"ג עשין קכ"ג, סמ"ק סי' ק"ח, יראים מצוה שט"ז, יורה דעה סי' רל"ז.

פָּרָשַׁת רְאֵה יֵשׁ בָּהּ י"ז מִצְוֹת עֲשֵׂה וְל"ח לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה תלו

אַבֵּד תְּאַבְּדוּן (מִצְוַת עֲשֵׂה קפ"ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְאַבֵּד בָּתֵּי עֲבוֹדָה זָרָה כֻּלָּם וּמְשַׁמְּשֵׁיהָ וְלֹא נַנִּיחַ מִמֶּנָּה רֹשֶׁם, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, ב) 'אַבֵּד תְּאַבְּדוּן אֶת כָּל הַמְּקֹמוֹת אֲשֶׁר עָבְדוּ שָׁם הַגּוֹיִם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לְשָׁרֵשׁ אַחַר עֲבוֹדָה זָרָה עַד שֶׁלֹּא יִשָּׁאֵר מִמֶּנָּה זִכָּרוֹן כְּלָל, לְפִי שֶׁאוֹתָן הַמְּקוֹמוֹת מֻשְׁפָּע עֲלֵיהֶם כֹּחוֹת מִשְּׁמוֹת הַטֻּמְאָה וְנִפְסָד וְנִתְעַפֵּשׁ הָאֲוִיר אֲשֶׁר סְבִיבָהּ וּמְטַמְּאָה כְּנִדָּה, וְלָכֵן בָּאָה הַמִּצְוָה לְאַבֵּד הַמְּקוֹמוֹת שֶׁעָבְדוּ שָׁם. וּמַה נִּדָּה אַחַר שֶׁנִּטְהֲרָה טְהוֹרָה, כֵּן

משנה הלכות

(עשה קכ"ג) וצריך עיון. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תלו) קיום המצוה. מצות עשה לאבד עבודה זרה ומשמשיה בכל מיני איבודים, כגון שריפה, וזורה לרוח, או שחוק, הריסה, וכריתה, הכלל כל עבודה זרה איבוד הראוי לה, ובאופן שהוא נשחת עד שיאבד מן העולם ולא ישאר ממנה רושם[א]. ובספרי (פר' ראה ח) 'מניין אתה אומר שאם קצץ אשירה והחליפה אפילו עשרה פעמים שחייב אדם לקוצצה, תלמוד לומר 'אבד תאבדון". וכאשר יגדענה צריך לשרש אחריה, וצריך לשנות את שמן לגנאי שנאמר (דברים ז, כו) 'שקץ תשקצנו', היו קורין לה בית גליא קורא לה בית כריא[ב]. ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריהם אפילו במקום שלא כבשנו[ג] עד שנאבד אותה מכל ארצינו,

יב. עיין רש"י דברים ו, יג. **תלו) א.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ח ה"ו. יו"ד סי' קמ"ו סי"ד. **ב.** יו"ד שם סט"ו. **ג.** סמ"ג.

עֲבוֹדָה זָרָה אִם בִּטְּלָה עַכּוּ"ם מֻתֶּרֶת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קפו). **וּמָשָׁל לְמֶלֶךְ שֶׁחָפֵץ לִבְנוֹת לוֹ פַּלְטֵרִין לָדוּר בּוֹ וּמָצְאוּ הַמָּקוֹם בִּלְתִּי טָהוֹר מֵהַטִּנֹּפֶת, וְלָכֵן מִצְוָה הָרִאשׁוֹנָה צִוָּה לָהֶם לְפַנּוֹת אֶת הַמָּקוֹם מִכָּל טִנּוּף וָחֹלִי וְאַחַר כָּךְ יִבְנוּ לוֹ אַרְמוֹן לְפִי כְּבוֹד הַמֶּלֶךְ, כָּךְ רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְזַכּוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל וְלָדוּר בֵּינֵיהֶם, וְלָכֵן צִוָּה לְאַבֵּד אֶת כָּל הַמְּקוֹמוֹת הַמְטֻנָּפוֹת מִטִּנּוּף עֲבוֹדָה זָרָה וְיִבְנוּ לוֹ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ** (עין אשל אברהם (טובייאנה) מצוה יד. ובאלשיך דברים יב, ב-ג). **וְעַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט בָּזֶה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִכָּשְׁלוּ בָּהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּזְמַן מֵהַזְּמַנִּים נִצְטַוּוּ לְאַבְּדָם**[ד].

ע"ז מה: נא: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ז, ספר המצוות מצות עשה קפ"ה, סמ"ג עשין י"ד, סמ"ק סי' ל"ז, יראים סי' ע"א, יורה דעה סי' קמ"ו.

משנה הלכות

שנאמר 'אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם', ובחוץ לארץ אין מצווין לרדוף אחריה אלא בכל מקום שנכבוש אותו בלבד נאבד כל עבודה זרה שם[ה]. ולשנות השם נראה דגם בחוץ לארץ חייב מדהביא הסמ"ג לשון הספרי 'ומנין שמצוה שישנו השם שנעשה שיהיה להם לגנאי' וכו', ואחר כך כתב 'ובארץ ישראל מצוה לרדוף' וכו', משמע דשינוי השם אפילו בחוץ לארץ, ועיין ט"ז ביורה דעה (סי' קמ"ו ס"ק יב), ובנקודות הכסף שם חולק עליו, אבל מדברי הסמ"ג ראיה להט"ז, ועיין בסביב ליראיו ביראים (מצוה ע"א) ודבריו גם כן צריך עיון מהסמ"ג הנ"ל.

דיני ביטול עבודה זרה. וכל אלו בעבודה זרה שלא ביטלוהו עכו"ם, אבל עבודה זרה שביטלה גוי בר דעת הרי זו מותרת בהנאה[ו]. המבטל אלילים נתבטלו משמשיה, ביטל שמשיה לא נתבטלה עבודה זרה[ז]. הניחו גוים עבודה זרה והלכו להם, בשעת שלום מותרות ובשעת מלחמה אם יכולים לחזור ולא חזרו ג"כ מותרות ואם לאו אסורות[ח]. ומהאי טעמא אסור לכנות שום עבודה זרה אפילו בזמן הזה ואפי' בחוץ לארץ, אלא אם יצטרך להזכירה יכנה לה שם לגנאי[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ואם עבר ולא איבד עבודה זרה שיש בידינו לאבד ביטל עשה זו.

ד. עיין רש"י ע"ז מג: ד"ה וזורה. **ה.** רמב"ם שם פ"ז ה"א. **ו.** רמב"ם שם פ"ח ה"ט. יו"ד שם ס"ה. **ז.** רמב"ם שם. יו"ד שם סי"ג. **ח.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"י. **ט.** סמ"ג.

מִצְוָה תלז

שֶׁלֹּא לִמְחֹק שֵׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים (לֹא תַּעֲשֶׂה רנ"א)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לִמְחֹק שׁוּם שֵׁם מִשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים וְלֹא לַהֲרֹס כָּל דָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה אוֹ מָקוֹם קָדוֹשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, ד) 'לֹא תַעֲשׂוּן כֵּן לַה' אֱלֹהֵיכֶם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בְּגֶשֶׁת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל הַקֹּדֶשׁ בְּאֵימָה בִּרְתֵּת וּבְזִיעַ, מִתּוֹךְ כָּךְ יַכְנִיסוּ בִּלְבָּם הַפַּחַד וְהַיִּרְאָה גְּדוֹלָה אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (חינוך), וְכָל הַנּוֹתֵן בַּיִת שֶׁהַמֶּלֶךְ שׁוֹכֵן בּוֹ גָּדוֹל עֲוֹנוֹ מִנְּשֹׂא, וּמִכָּל שֶׁכֵּן הַמּוֹחֵק שֵׁם הַמֶּלֶךְ שֶׁבְּוַדַּאי גָּדוֹל הוּא לַמֶּלֶךְ (אַף שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה בָּזֶה שׁוּם דָּבָר לַמֶּלֶךְ עַצְמוֹ, עַל כָּל פָּנִים הָעוֹשֶׂה נִתְכַּוֵּן לְרָעָה). **וּכְתִיב** (שמות כה, ח) 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי

משנה הלכות

תלז) מחיקת שמות הקדושים. כל המוחק שם משמות הקדושים שאינן נמחקים במזיד והתראה לוקה[א]. וז' שמות שאינן נמחקים הם, יו"ד ה"א וא"ו ה"א, אדנ"י, א"ל, אלו"ה, אלקים, שד"י, צבאו"ת. המוחק אפילו אות אחת מהן לוקה[ב]. מחק מקצת מן האות באופן שעדיין השם קיים וכשר לקריאה אינו לוקה, מכל מקום אסור לעשות כן, והמנחת חינוך כתב כאן דכהאי גוונא ליכא איסור כלל והוא פלא[ג]. אותיות הנטפלות לשם מאחריו כגון ך' ד'אלקיך' ום' של 'אלקיכם' אינם נמחקים, ומכין אותו מרדות[ד]. ש"ד משד"י נמחק, א"ל מאלקי"ם או י"ה מהשם אינו נמחק שהוא שם בפני עצמו[ה].

שאר שבחים כגון חנון, רחום, הגדול, הגיבור, והנורא, הנאמן, מקום, וכיוצא באלו מותר למחוק[ו]. שם שלום נסתפקו בו הפוסקים[ז] אי הוה מן הנמחקים. 'שלמה' האמור בשיר השירים אינו נמחק[ח]. וצריך לכתוב השם כסדרן. המוחק על מנת לתקן נחלקו הראשונים ז"ל אי מותר למחוק[ט].

נתיצת ההיכל ושאר פרטי דינים. ובכלל הלאו הנותץ אבן מן ההיכל ומן המזבח, ומן העזרה, והשורף עצי הקודש, ואם עבר על שלשתן יחד לוקה ג'[י]. וכתב רבינו בעל הלכות גדולות שאם כתב שם במקום שאינו ראוי לכתוב לא קדוש כולי גליון, וכן

תלז) א. רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ו ה"א. **ב.** רמב"ם שם ה"ב. יו"ד סי' רע"ו ס"ט. **ג.** עיין יו"ד שם סי"א בהגה. **ד.** רמב"ם שם ה"ג. יו"ד שם ס"ט. **ה.** רמב"ם שם ה"ד. יו"ד שם ס"י. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. **ז.** עיין יו"ד שם סי"ג. ועיין גם באו"ח סי' פ"ד ס"א. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. **ט.** עיין בבית יוסף סי' רע"ו, ותשב"ץ ח"א סי' ב, וחתם סופר יו"ד סי' רס"ז, ובח"ו סי' ח. **י.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א הי"ז. והל' יסודי התורה פ"ו ה"ז.

בְּתוֹכָם', וּבֵית הַכְּנֶסֶת וּבֵית הַמִּדְרָשׁ הוּא מִקְדָּשׁ מְעַט וְהַנּוֹתְצוֹ נוֹתֵץ חַם וְחָלִילָה פַּלְטֵרִין שֶׁל מֶלֶךְ, וְכָל שֶׁכֵּן מוֹחֵק שֵׁם מִשֵּׁמוֹת הַקְּדוֹשִׁים. וְאַף שֶׁאִי אֶפְשָׁר לִיצִיר חֹמֶר לִנְתֹּץ וְלַהֲרֹס שׁוּם קְדֻשָּׁה חַם וְחָלִילָה, וְכָל שֶׁכֵּן לְהַפְסִידוֹ, מִכָּל מָקוֹם הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת בִּקְדֻשָּׁה מַה שֶּׁעוֹשִׂין בְּטֻמְאָה (עיין שלה"ק פר' ראה תורה אור). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שֶׁלֹּא תַּעֲשׂוּ כְּמַעֲשֵׂיהֶם, כְּמַעֲשֶׂה עַכּוּ"ם, וְעַל יְדֵי זֶה יִגְרֹם הֶעָוֹן לְמַקְדֵּשׁ לֶחָרֵב כַּאֲשֶׁר גָּרַם בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים לְחָרְבַּן הַמִּקְדָּשׁ (עיין ספרי פר' ראה ט), וְהַהוֹרֵס בֵּיתוֹ שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יֵהָרֵס גּוּפוֹ.

שבת קכ. מכות כב. שבועות לה. מנחות ל: רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ו, ספר המצוות לא תעשה ס"ה, סמ"ג לאוין סי' ג', יורה דעה סי' רע"ו.

מִצְוָה תלח

לְהָבִיא נִדְרוֹ בָּרֶגֶל (מִצְוַת עֲשֵׂה קפ"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְמִי שֶׁנָּדַר אוֹ נָדַב קָרְבָּן לַה' שֶׁיְּבִיאֶנּוּ בָּרֶגֶל הָרִאשׁוֹן אַחַר נִדְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, ה-ו) 'וּבָאתָ שָּׁמָּה. וַהֲבֵאתֶם שָׁמָּה עֹלֹתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם' וְגוֹ'.

משנה הלכות

אם כתב על ידות הכלים[יא], אבל אם כתב שם על יריעה אפילו בטעות כתב הסמ"ג דכל היריעה קדושה ובלבד שנתכוון לשם. ואסור לחתוך מן היריעה אפילו מן הצד כיון דנתקדשה כל היריעה, ועיין מה שכתבנו בשו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' יח-יט), ואסור לחתוך גליונות ספר תורה שנתיישנו ולדבקם על אחרת[יב], ויש להזהיר על זה סופרי הזמן. כל כתבי קודש שכתבן ישראל ופירושיהן וביאוריהן אסור לשורפן או לאבדן ביד, והמאבד מכין אותו מרדות, כתבן מין או אפיקורס ישראל אפילו ספר תורה כולה שורפין אותה עם אזכרות שלה, גוי שכתב שם גונזין אותו, כתבי קודש שבלו גונזין אותם[יג]. גרם מחיקה כתבו הפוסקים דמותר[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ועובר ומוחק דרך השחתה לוקה.

תלח) גדרי המצוה וזמנו. קיום המצוה, מי שנדר או נדב קרבן לה' או שאר

יא. עיין רמב"ם הל' יסודי התורה שם ה"ו. יו"ד סי' רע"ו סי"ג. **יב.** שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רע"ט, הובא בשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' י"ח. **יג.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד סי' רפ"א ס"א, וסי' רפ"ב ס"ה וס"י. **יד.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם שם ה"ו. ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קכ"א.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁאֵין רָאוּי לָאָדָם לְהִתְרַשֵּׁל וּלְהִתְעַצֵּל בְּמַה שֶׁנִּדַּר לַעֲשׂוֹת מִצְוָה, וְאִם הַמּוֹלִיךְ מַתָּנָה לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם אוֹ מֵבִיא לוֹ חוֹבוֹ יְזָהֵר הַרְבֵּה לַעֲשׂוֹת הַדָּבָר בְּעִתּוֹ וּבִזְמַנּוֹ, כָּל שֶׁכֵּן הַמֵּבִיא חוֹבוֹ אוֹ מַתְּנָתוֹ לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא (חינוך. ועיין מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שסט). גַּם כִּי לִפְעָמִים אִם לֹא יְזָדְּרוּ לְהָבִיא בִּזְמַנּוֹ יָבֹא לִידֵי שִׁכְחָה אוֹ שְׁגָגָה וְלֹא יְשַׁלֵּם הַנֶּדֶר וְיִכָּשֵׁל בַּקֹּדֶשׁ (מצודת דוד שם), וּמִלְּבַד כִּי לִפְעָמִים חַס וְחָלִילָה יָמוּת אִם יַאֲרִיךְ זְמַן הֲבָאָתוֹ וְלֹא יְשַׁלֵּם נִדְרוֹ וְיִהְיֶה בּוֹ חֵטְא. וְלֹא רָצָה הַכָּתוּב לְהַטְרִיחַ עָלָיו שֶׁיַּעֲלֶה מִיָּד לְשַׁלֵּם נִדְרוֹ, דְּאָז יִמָּנַע וְלֹא יִדֹּר, אֶלָּא בַּעֲלוֹתוֹ לָרֶגֶל מַעֲלֶה עִמּוֹ כָּל נְדָרָיו וְנִדְבוֹתָיו (חינוך). וּמִיהוּ לֹא נִתְחַיֵּב

משנה הלכות

דברים שאדם חייב בהן, כערכין ודמים ומעשרות ומתנות עניים, מצות עשה מן התורה שיביא הכל ברגל ראשון שפגע בו, שנאמר 'ובאת שמה. והבאתם שמה', כלומר בעת שתבוא שמה תביא כל מה שאתה חייב בו ותתן כל חוב שעליך לשם, הגיע הרגל ולא הביא ביטל מצוה עשה זו[א]. ואינו עובר עד שיעבור עליו כל הרגל[ב], נדר באמצע הרגל אינו עובר אלא מרגל הבא, הגיע רגל הבא מקצת מן השני ומקצת מן הראשון מצטרף והוי ליה כל הרגל, שמיני עצרת לענין זה בכלל סוכות הוא ואינו עובר עד לאחר שמיני עצרת[ג].

מי עובר. ואינו עובר אלא מי שהיה מחוייב לבוא לבית המקדש, היה חיגר וכיוצא בזה שפטור מלעלות אינו עובר, ונראה דאפילו אם עלה אינו עובר[ד]. היה הקרבן חולה אינו עובר[ה]. נשים נחלקו הפוסקים אי עוברים בלאו ועשה זה[ו]. יורש עובר בעשה זו[ז]. טומטום פטור[ח].

באיזה קרבן עוברים. הקדיש בהמה למזבח ונפל בה מום ופדאה על בהמה אחרת, אם לא הביאה עובר בעשה[ט], וכל הקרבנות שעבר עליהן רגל ראשון ואפילו עברו ג' רגלים לא נפסלו, אלא שעובר עליהם בכל יום בבל תאחר וכשרים להקרבה, ובית דין מעשין אותו עד שיקריב ברגל שפגע בו תחילה[י].

צדקה. והמתחייב עצמו בצדקה מחוייב ליתנה מיד, ואם אין עני נמצא יפרישו ויתננו לעני כשימצא, ואם נדר לעני

תלח) א. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ד הי"ג. **ב.** תוס' ר"ה ה: ד"ה שהומם בתוך הרגל, ועיין משנה למלך שם, מנחת חינוך. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** שם. **ה.** עיין מנחת חינוך מצוה תקע"ד-תקעה. **ו.** עיין מנחת חינוך דזה מחלוקת רמב"ם וראב"ד הל' חגיגה פ"א ה"א, ועיין שאגת אריה סי' ס"ו. **ז.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם הל' מעשה הקרבנות שם הי"ד. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** רמב"ם שם. **י.** שם הט"ו.

עֲדַיִן בְּלָאוֹ לְאַחַר רֶגֶל אֶחָד עַד שֶׁיַּעַבְרוּ עָלָיו שָׁלֹשׁ רְגָלִים, דִּבְּרָה פְּעָמִים הֲוָה חֲזָקָה וְכֵיוָן דְּפָשַׁע כּוּלֵי הַאי פּוֹשֵׁעַ הוּא, אֲבָל פַּעַם אַחַת וּשְׁנַיִם יִקָּרֶה אֲשֶׁר לֹא יָבִיא וְלָכֵן אֵינוֹ אֶלָּא בַּעֲשֵׂה"א (עיין מצודת דוד שם).

ר"ה ו. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ד, ספר המצוות מצות עשה פ"ג, סמ"ג עשין קפ"ז.

מִצְוָה תלט

שֶׁלֹּא לְהַעֲלוֹת קָרְבָּן חוּץ לָעֲזָרָה (לֹא תֵּעָשֶׂה רנ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַעֲלוֹת שׁוּם דָּבָר מֵהַקָּרְבָּנוֹת חוּץ לָעֲזָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יג) 'הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ בְּכָל מָקוֹם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַמָּקוֹם גּוֹרֵם לִקְדֻשָּׁה, וְזוֹ הִיא תַּכְלִית לַמַּקְרִיב וְלַנִּקְרָב, דְּהַיְנוּ הַקָּרְבָּן, שֶׁתַּרְוִיחוּ צְרִיכִין תִּקּוּן, וְהַמַּעֲלֶה אוֹתוֹ בַּחוּץ דּוֹחֶה אוֹתוֹ מִקְּדֻשָּׁתוֹ וְתַכְלִיתוֹ, וּמָתַי יִהְיֶה לוֹ תַּכְלִית, כִּי אוּלַי יִצְטָרֵךְ לְהִתְגַּלְגֵּל עוֹד הַפַּעַם עַד שֶׁיָּבֹא לַתִּקּוּן הַשָּׁלֵם, וְהַגּוֹרֵם זֶה גָּדוֹל עֲוֹנוֹ מִנִּשְׂא,

משנה הלכות

ידוע אינו חייב עד שימצאנו, נדר לגבאי צדקה במקום שנהגו שהגבאי גובה אינו עובר עד שיבקשנו[יב]. ונוהג בזמן הבית, ולענין צדקה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תלט) גדרי החיובים. המקריב קרבן שכשר להקריב למזבח חוץ לעזרה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה, ואם הקריב במזיד חייב כרת ובהתראה מלקות ובשוגג מביא חטאת קבוע[א]. וכן השוחט חוץ לעזרה אף על פי שלא העלם חייב כרת[ב], והשוחט וגם העלה בחוץ חייב שתים, אחת על השחיטה ואחת על ההעלאה, שחט בפנים והעלה בחוץ או שחט בחוץ והעלה בפנים חייב אחת[ג].

שחיטה והעלאה הפטורות. ואינו חייב אלא על קדשים הראויין להקריב על גבי מזבח, אבל השוחט בחוץ אחד מאיסורי המזבח או מחטאות המתות הרי זה פטור[ד]. מחוסר זמן בגופו, כגון ולד בהמה שלא שלמו לו ז' ימים, ותורין שלא הגיע זמנן, וכן בהמה שנשחטה אמו היום ואינו ראוי עד למחר, פטור על כל אלו[ה]. בעלים שלא הגיע זמנן ליקרב כגון זבה בימי ספירה ומצורע שנשחט חטאתם או אשמם בחוץ

יא. ר"ה ו. **יב.** יו"ד סי' רנ"ז ס"ג. **תלט) א.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ח ה"ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם ה"ה. **ד.** שם ה"ו. **ה.** שם ה"ז-ח.

וּלְפִיכָךְ חִיְּבָה הַתּוֹרָה כָּרֵת עָלֶיהָ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה, כִּי קָרְבָּן הַנִּקְרָב בְּמָקוֹמוֹ בִּקְדֻשָּׁה מוּכָן לַעֲלוֹת וּלְהִדָּבֵק בְּשָׁרְשׁוֹ וּמָקוֹם מַחֲצַבְתּוֹ, שֶׁהוּא הָאֵילָן אֲשֶׁר מִמֶּנּוּ פּוֹרְחוֹת הַנְּשָׁמוֹת, וּבְהֶעָלוֹתוֹ חוּץ נַעֲשֶׂה כְּעָנָף הַנִּכְרָת מִן הָאִילָן. וְחַיָּב עַל הַקְרָבָתוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ לְפִי שֶׁהוּא זְמַן עֲלוּיָה לְשָׁרְשָׁהּ, וְאִם תַּעֲלֶה בַּחוּץ נִדְחֵה אֶל הַחִיצוֹנוֹת וּמָתַי יָשׁוּב (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שעא). וְעַיֵּן לְהַלָּן בְּמִצְוָה ת"מ.

זבחים קו. קיח. כריתות ב. רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פי"ח, ספר המצוות לא תעשה פ"ח ומצות עשה פ"ד, סמ"ג לאוין ש"ב עשין קפ"ח.

מִצְוָה תמ

לְהַקְרִיב כָּל קָרְבָּן בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה קפ"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַקְרִיב כָּל הַקָּרְבָּנוֹת בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ וְלֹא בְּחוּץ לָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, יד) 'כִּי אִם בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' בְּאַחַד שְׁבָטֶיךָ שָׁם תַּעֲלֶה עֹלֹתֶיךָ'.

משנה הלכות

וכיוצא בהם פטור, וזה הנקרא מחוסר זמן בבעלים, אבל אם שחטו עולותיהן בחוץ אפילו בתוך ימי ספירה חייב, שהעולה דורון הוא והחטאת והאשם היא עיקר כפרה, נזיר ששחט חטאת בחוץ תוך ימי נזירותו פטור, הקריב עולתו או אשמו חייב[ו]. חטאת העוף ואשם תלוי הבא על הספק שהקריבן בחוץ פטור, שהרי לא נקבע האיסור, וכל קרבן שפטור על שחיטתו פטור על העלאתו[ז]. השוחט בגגו של היכל פטור[ח]. בהמת חולין שהוקדש עוברה ושחטה פטור עליה[ט]. שנים שאחזו בסכין ושחטו פטורין[י]. שחט בפנים והעלה בחוץ בלילה פטור[יא]. המולק העוף בחוץ והעלהו פטור[יב].

חיובים מיוחדים. בהמה שגופה בפנים וצוארה בחוץ או צוארה בפנים וגופה בחוץ חייב[יג]. גנב בהמה והקדיש ושחט חייב[יד]. השוחט בחוץ בלילה חייב[טו]. מלק בפנים והעלהו בחוץ חייב, שחט העוף בחוץ והעלהו בחוץ חייב שתים[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

תמ) גדרי המצוה. כל הקרבנות כולם בין קרבנות בהמה ועוף, בין קרבנות

ו. שם ה"ט. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם הט"ו. **ט.** שם הי"ג. **י.** שם הט"ז. **יא.** שם הי"ז. **יב.** שם הי"ח. **יג.** שם הט"ו. **יד.** שם הי"ד. **טו.** שם הי"ז. **טז.** שם הי"ח.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי בַּיִת הַקָּדוֹשׁ הַזֶּה נִבְחַר לָעֲבוֹדָה וְלַקָּרְבָּנוֹת, וְהַמָּקוֹם הַזֶּה הֻקְדַּשׁ מִיּוֹם שֶׁנִּבְרָא הָעוֹלָם״, וּמִשָּׁם לֻקַּח עֲפָרוֹ שֶׁל אָדָם הָרִאשׁוֹן[ב] (עיין מצודת דוד (רדב״ז) מצוה שעא. ועיין שם מצוה שסט), וְשָׁם הִקְרִיב קָרְבָּן שֵׁם, וְכֵן נֹחַ וְהָאָבוֹת כּוּלָּהוּ הִקְרִיבוּ שָׁם, עַד שֶׁנִּבְנָה שָׁם בֵּית הַמִּקְדָּשׁ וְנִתְקַדֵּשׁ יוֹתֵר בִּקֻּדְשָׁה וּתְפִלָּה וְנָחָה עָלָיו רוּחַ ה׳ בְּהַתְמָדַת הַקְּדֻשָּׁה. וְהִתְנָה אַבְרָהָם אָבִינוּ בָּעֲקֵדָה עִם יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שֶׁבְּכָל פַּעַם שֶׁיַּעֲלוּ לָרֶגֶל יֵרָאֶה וְיַזְכִּיר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶפְרוֹ שֶׁל יִצְחָק אָבִינוּ. וְאִם יֵלֵךְ כָּל אֶחָד וְיִבְנֶה בָּמָה לְעַצְמוֹ וְיַעֲמִיד לוֹ כֹּהֲנִים בַּבָּמוֹת, יִתְחַלְּפוּ הָעֲבוֹדוֹת בְּהִתְחַלֵּף הַדֵּעוֹת, וְיִתְבַּטֵּל הַכַּוָּנָה הָאֱלֹקִית בְּהַקְרָבַת הַקָּרְבָּנוֹת, וְלָכֵן צִוָּה שֶׁיָּבִיאוּ כֻּלָּם אֶל מָקוֹם אֶחָד אֲשֶׁר שָׁם הַסַּנְהֶדְרִין וּמִתְרַבָּה שָׁם הַדַּעַת וְהַחָכְמָה (עיין שם מצוה שסט). וְעַל

משנה הלכות

מנחות, מצות עשה להקריבן בבית הבחירה, וכן מצות עשה להיות כל אדם מטפל ומביא קרבנות בהמה שנתחייב להקריבן מחוץ לארץ לבית הבחירה שנאמר (דברים יב, כו) 'קדשיך אשר יהיו לך תשא ובאת' וגו', מפי השמועה למדו שמדבר בקדשי חוץ לארץ שהוא מטפל בהם להביא לבית הבחירה[ג]. לא הביא ביטל עשה זו ואם הקריב בחוץ עובר גם בלאו הנתבאר לעיל[ד]. ואין המעלה בחוץ חייב עד שיעלה לראש המזבח וישחט לשם השם, העלה על הסלע או על האבן פטור[ה].

מינים החייבים. ואינו חייב אלא על דבר הראוי לאישים כגון השוחט או הזורק דם או מקטיר איברי עולה או קומץ או לבונה או קטורת, או המנסך יין שלשה לוגים או מים, כללו של דבר כל המתקבל בפנים חייב עליו בחוץ[ו]. הזורק שיורי הדם או מנסך יין פחות מכשיעור וכיוצא בהן פטור כל שחסר מן השיעור[ז]. המעלה בהמה כולה בחוץ חייב כאלו הקטיר האימורין בפני עצמן, המעלה מנחה שלא נקמצה פטור שאין הקומץ מובדל[ח], וכל שאינו גמר עבודה פטור עליה בחוץ[ט].

השיעור לחייב. ושיעור לחייב בכזית ככל החייבין[י]. העלו אבר והעצם משלימו לכזית בשר חייב[יא]. וחייב על כל אבר ואבר[יב]. שנים שהעלו בחוץ חייב[יג].

קדשי נכרים והקרבה בזמן הזה. השוחט קדשי נכרי בחוץ חייב, ונכרי עצמו מותר להקריב קרבנותיו בכל מקום לשם

תמ) א. עיין חינוך מצוה קפה. **ב.** רמב״ם הל׳ בית הבחירה פ״ב ה״ב. **ג.** רמב״ם הל׳ מעשה הקרבנות פ״ח ה״א. **ד.** שם ה״ב. **ה.** שם פי״ט ה״א. **ו.** שם ה״ב-ג. **ז.** שם ה״ד. **ח.** שם ה״ה. **ט.** שם ה״ו. **י.** שם ה״ח. **יא.** שם ה״י. **יב.** שם הי״א. **יג.** שם הי״ב.

דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי זֶה שַׁעַר הַשָּׁמַיִם, וּמִזְבֵּחַ שֶׁל מַטָּה מְכֻוָּן כְּנֶגֶד מִזְבֵּחַ שֶׁל מַעְלָה, וְכָל תְּפִלּוֹת יִשְׂרָאֵל בְּכָל מָקוֹם שֶׁהֵם בָּאִים בַּתְּחִלָּה לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וְכֵן כָּל הַקְּרְבָּנוֹת כֻּלָּם אֲפִלּוּ בִּשְׁעַת הֶהָתֵר הַבָּמוֹת עוֹלוֹת דֶּרֶךְ שָׁם לְשַׁעַר הַשָּׁמַיִם (עיין שם מצוה שעא).

מראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה תמא

לִפְדּוֹת קָדָשִׁים שֶׁנִּפַּל בָּהֶם מוּם (מִצְוַת עֲשֵׂה קפ"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִפְדּוֹת קָדָשִׁים שֶׁנִּפַּל בָּהֶם מוּם, שֶׁיֵּעָשֶׂה לְחֻלִּין, וְלוֹקֵחַ בְּדָמָיו קָרְבָּן אַחֵר, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יב, טו) 'רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָּשָׂר' וְגוֹ'.

משנה הלכות

השם והוא שיקריב בבמה, ואסור לישראל לסייעו ולעשות שליחו, ומותר ללמדו האיך יקריב להשם[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות מפני שבזמן הזה ראוי להקריב, אף על פי שאין בית, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא[טו], אבל אין חיוב בזמן הזה להקריב קרבנות עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, ודעת הראב"ד דאין מקריבין בזמן הזה[טז].

תמא) גדרי המצוה. קיום המצוה, בהמה שהוקדשה למזבח ונפל בה מום קבוע תפדה בערך הכהן ותצא לחולין, ויביא בדמיה קרבן אחר, ומצות עשה לפדות הקדשים שנולד בהם מום ויצאו לחולין ויאכלו, וכן המקדיש בהמה בעלת מום למזבח אף על פי שהוא לוקה נתקדשה ותפדה[א].

מתה, וולדה. נפל בה מום עובר אינה נפדית, וימתין עד שתתרפא ויקריב למזבח[ב]. מתה הבהמה קודם שפדאה אסורה בהנאה, דאין פדיון אחר מיתה, נשחטו שני סימנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה לכל דבריה ומותר לפדותה קודם שתמות[ג], ודעת התוספות[ד] דכיון שנשחטה כהלכתה אינה נפדית עוד. אין פודין קדשים להאכילן לכלבים, ולכן בהמה שנולד בה טריפות אין פודין אותה אלא תמות ותקבר[ה]. נפדית ואח"כ

יד. שם הט"ז. **טו.** שם הט"ו. **טז.** שם הל' בית הבחירה פ"ו הט"ו-טז. **תמא) א.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"י. **ב.** שם פ"ב ה"ו. **ג.** שם פ"א הי"א. **ד.** חולין פד. ד"ה בעינן, ב"ק עו. ד"ה שחיטה שאינה ראויה. **ה.** רמב"ם שם פ"ב ה"י.